



P U T U S A N
Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Rohman Bin Lukdin
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun/1 Oktober 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Banyu Urip Kidul Gang 4-B No. 32 Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Muhammad Rohman Bin Lukdin ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 29 Desember 2023 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024 ;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 8 Februari 2024 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 April 2024 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Drs. Victor A. Sinaga, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jl. Klampis Anom IV Blok. F No.59 Kota Surabaya, yang ditunjuk oleh Majelis Hakim secara prodeo berdasarkan Penetapan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 15 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 8 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 8 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ia terdakwa Muhammad Rochman Bin Lukdin terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "tanpa hak melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Narkotika Golongan I jenis sabu " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pasal 112 ayat (1) UU RI 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Jaksaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Muhammad Rochman Bin Lukdin dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan, Denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) poket plastik kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,069$ gram beserta pembungkusnya;
 - 1 (satu) buah topi merk Cardinal warna abu-abuDirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasehat hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama :

Bahwa ia terdakwa Muhammad Rochman Bin Lukdin pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekira Pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada bulan September di tahun 2023, tepatnya di Makam China Surabaya atau setidaknya – setidaknya pada suatu tempat yang masih masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya terdakwa sedang minum-minuman keras di kampung daerah Banyu Urip Gg.5 Surabaya, terdakwa mendapatkan tlp dari Sdr. Mulyadi (DPO) dengan mengatakan "Man kesini di tempat makam China bong ada kiriman, tolong kirim ke pembelinya Agus Siswanto (DPO)" akhirnya terdakwa datang sendirian dengan naik sepeda motor menuju ke Sdr. Mulyadi setelah bertemu dengan Sdr. Mulyadi, terdakwa di beri 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu seberat $\pm 0,31$ gram yang kemudian terdakwa sembunyikan 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu seberat $\pm 0,31$ gram tersebut ke dalam topi merk Cardinal warna abu-abu yang saat itu dipakai terdakwa, kemudian terdakwa pergi meninggalkan area Makam dengan mengendarai sepeda motor untuk menjemput Sdr. Kholik yang saat itu depan rumah, terdakwa mengajak Sdr. Kholik dengan alasan untuk mengajak minum-minuman keras, kemudian Sdr. Kholik menyetujuinya dan pergi bersama berboncengan dengan terdakwa, saat berada di Jl. Raya Banyu Urip Gg.3 Surabaya tiba-tiba terdakwa di hentikan oleh petugas dari Polsek Tenggilis Mejoyo, kemudian dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa di temukan 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu seberat $\pm 0,31$ gram yang tersimpan didalam topi merk Cardinal warna abu-abu yang di kenakan terdakwa saat itu, sedangkan Sdr. Kholik tidak di temukan apa-apa, kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Tenggilis Mejoyo guna proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa diminta oleh Sdr. Mulyadi untuk mengantarkan 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu tersebut, dimana terdakwa akan dijanjikan akan di beri uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap 4 (empat) kali pengiriman pada pembelinya;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam menjual, membeli dan menea Narkotika jenis golongan I.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 08107 / NNF / 2023 pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 yang ditanda tangani Dyan Vicky Sandhi, S.Si, Titin Ernawati, S. Farm, Apt. dan Filantari Cahyani, A, MD., dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 27908 / 2023 / NNF berupa berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto $\pm 0,069$ gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Atau Kedua :

Bahwa ia terdakwa Muhammad Rochman Bin Lukdin, pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada bulan September di tahun 2023, tepatnya Jl. Raya Banyu Urip Gg.3 Surabaya, atau setidaknya – setidaknya pada suatu tempat yang masih masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, “tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya petugas dari Polsek Tenggiling Mejoyo mendapat informasi dari masyarakat terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis sabu yang meresahkan masyarakat yang dilakukan oleh terdakwa, kemudian saksi Erwin Ardiansyah dan saksi Krisna Musahdad keduanya petugas dari Polsek Tenggiling Mejoyo melakukan penyelidikan, sekira pukul 15.30 Wib tepatnya di di Jl. Raya banyu Urip Gg. 3 Surabaya, saat terdakwa sedang berboncengan dengan teman terdakwa yaitu Sdr. Kholik melintasi jalan tersebut laju sepeda motor terdakwa dihentikan oleh petugas, saat dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa di temukan 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu seberat $\pm 0,31$ gram yang tersimpan didalam topi merk Cardinal warna abu-abu yang di kenakan terdakwa saat itu, sedangkan Sdr. Kholik tidak di temukan apa-apa, kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Tenggiling Mejoyo guna proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa dalam memiliki atau menguasai Narkotika jenis golongan I jenis sabu-sabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 08107 / NNF / 2023 pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 yang ditanda tangani Dyan Vicky Sandhi, S.Si, Titin Ernawati, S. Farm, Apt. dan filantari cahyani, A, MD., dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 27908 / 2023 / NNF berupa berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto $\pm$ 0,069 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi KRISNA MUSAHDAD, dibawah sumpah dalam persidangan menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi sehat dan bersedia memberikan keterangan;
 - Bahwa saksi bersama rekan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekira pukul 15.30 Wib tepatnya di Jl. Raya Banyu Urip Gg.3 Surabaya;
 - Bahwa saat dilakukan penangkapan terdakwa sedang mengendarai sepeda motor dengan tujuan mengantar atau mengirim Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa saat dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa, saksi menemukan barang bukti : 1 (satu) buah topi merk Cardinal yang dipakai saat itu dan terselip 1 (satu) poket plastik klip kecil Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm$ 0,31 gram beserta pembungkusnya, kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Tenggilis guna proses lebih lanjut;
 - Bahwa saat diinterogasi terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Mulyadi (DPO) untuk diserahkan kepada Sdr. Agus Iswanto (DPO);
 - Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Narkotika Golongan I jenis sabu;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Sby



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan.

2. Saksi EDWIN ARDIANSYAH, dibacakan didalam persidangan:

- Bahwa saksi sehat dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi bersama rekan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekira pukul 15.30 Wib tepatnya di Jl. Raya Banyu Urip Gg.3 Surabaya;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terdakwa sedang mengendarai sepeda motor dengan tujuan mengantar atau mengirim Narkotika jenis sabu;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa, saksi menemukan barang bukti : 1 (satu) buah topi merk Cardinal yang dipakai saat itu dan terselip 1 (satu) poket plastik klip kecil Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,31$ gram beserta pembungkusnya, kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Tenggilis guna proses lebih lanjut;
- Bahwa saat diinterogasi terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Mulyadi (DPO) untuk diserahkan kepada Sdr. Agus iswanto (DPO);
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Narkotika Golongan I jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sehat dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa terdakwa berhasil diamankan oleh petugas dari Polsek Tenggilis Mejoyo pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekira pukul 15.30 WIB tepatnya Jl. Raya Banyu Urip Gg.3 Surabaya;
- Bahwa sekira pukul 15.30 Wib tepatnya di di Jl. Raya banyu Urip Gg. 3 Surabaya, saat terdakwa sedang berboncengan dengan teman terdakwa yaitu Sdr. Kholik melintasi jalan tersebut laju sepeda motor terdakwa dihentikan oleh petugas;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa di temukan 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu seberat $\pm 0,31$ gram yang tersimpan didalam topi merk Cardinal warna abu-abu yang di kenakan terdakwa saat itu, sedangkan Sdr. Kholik tidak di temukan apa-apa, kemudian terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta barang bukti di bawa ke Polsek Tenggilis Mejoyo guna proses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Narkotika Golongan I jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) poket plastik kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,069$ gram beserta pembungkusnya dan 1 (satu) buah topi merk Cardinal warna abu-abu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polsek Tenggilis Mejoyo pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekira pukul 15.30 WIB tepatnya Jl. Raya Banyu Urip Gg.3 Surabaya berdasarkan informasi masyarakat ;
- Bahwa sekira pukul 15.30 Wib tepatnya di di Jl. Raya banyu Urip Gg. 3 Surabaya, saat terdakwa sedang berboncengan dengan teman terdakwa yaitu Sdr. Kholik melintasi jalan tersebut laju sepeda motor terdakwa dihentikan oleh petugas;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa di temukan 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu seberat $\pm 0,31$ gram yang tersimpan didalam topi merk Cardinal warna abu-abu yang di kenakan terdakwa saat itu, sedangkan Sdr. Kholik tidak di temukan apa-apa, kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Tenggilis Mejoyo guna proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Narkotika Golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang pada dasarnya menunjuk pada siapa saja yang dianggap sebagai subyek hukum, sedangkan salah satu dari subjek hukum adalah manusia;

Menimbang, bahwa oleh karena setiap peraturan perundang-undangan dibuat oleh dan untuk mengatur hidup dan kehidupan manusia, termasuk ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang tentang Narkotika maka unsur setiap orang yang tercantum dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pada dasarnya ditujukan kepada manusia yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidananya;

Menimbang, bahwa yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana dalam perkara ini, menurut surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum lengkap dengan segala identitasnya adalah Terdakwa dan identitas Terdakwa sebagaimana ia terangkan didepan persidangan, cocok dan sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Sby



Menimbang, bahwa setelah Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dibacakan didepan persidangan, Terdakwa menyatakan, bahwa Ia telah mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, tidak mengajukan keberatan apapun, bahkan membenarkan isinya atau tidak menyangkal tentang kebenaran atas isi surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan membenarkan isinya, sedangkan dalam Surat dakwaan tersebut, dirinyalah yang telah dijadikan Subjek Hukum pelaku tindak pidananya. Selain itu selama proses persidangan pemeriksaan perkara ini Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf atau pembeda yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya, ataupun alasan-alasan lain yang menyebabkan Terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya itu, maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah Terdakwa Muhammad Rochman Bin Lukdin. Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.2 Secara tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa secara tanpa hak adalah sama pengertiannya tanpa mempunyai kewenangan atau tanpa memperoleh izin dari pihak yang berwenang dan bertentangan dengan aturan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan tanpa dilandasi dengan alas hak yang benar atau perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melanggar etika dan moral;

Menimbang, bahwa dalam hal masalah Narkotika mengenai subyek-subyek yang diberikan kewenangan untuk dapat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah telah ditetapkan berdasarkan ijin dari pejabat yang berwenang dan sesuai dengan ketentuan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Menteri Kesehatan dan sepanjang tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan, maka subyek-subyek yang melakukan kegiatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dapat dikualifikasi sebagai subyek yang tanpa hak dan perbuatan yang dilakukannya adalah sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I sesuai penjelasan dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Sby



Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, dimana dalam lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah disebutkan secara limitatif bahan-bahan/tanaman apa saja yang dikategorikan sebagai Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, Terdakwa dalam kaitannya dengan perkara ini tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan juga tidak dalam kepentingan untuk kesehatan, farmasi atau pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 11, 12 dan 13 Undang-Undang Narkotika tersebut. Dengan demikian unsur tanpa hak dan melawan hukum terpenuhi dan terbukti;

Ad.3 Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur pasal ini mengandung elemen-elemen yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu elemen unsur pasal terpenuhi, dianggap seluruh unsur dari Pasal tersebut telah terpenuhi pula.

Menimbang, bahwa narkotika golongan I yang dimaksud dalam perkara ini adalah narkotika jenis sabu-sabu yang mana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 08107 / NNF / 2023 pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 yang ditanda tangani DYAN VICKY SANDHI, S.Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. dan FILANTARI CAHYANI, A, MD., dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 27908 / 2023 / NNF berupa berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto $\pm 0,069$ gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekira pukul 15.30 WIB, tepatnya Jl. Raya Banyu Urip Gg.3 Surabaya, awalnya petugas dari Polsek Tenggilis Mejoyo mendapat informasi dari masyarakat terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis sabu yang meresahkan masyarakat yang dilakukan oleh terdakwa, kemudian saksi Erwin Ardiansyah dan saksi Krisna Musahdad keduanya petugas dari Polsek Tenggilis Mejoyo melakukan penyelidikan, sekira pukul 15.30 Wib tepatnya di di Jl. Raya banyu Urip Gg. 3 Surabaya, saat terdakwa sedang berboncengan dengan teman terdakwa yaitu Sdr. Kholik melintasi jalan tersebut laju sepeda motor terdakwa dihentikan oleh petugas,

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa di temukan 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu seberat $\pm 0,31$ gram yang tersimpan didalam topi merk Cardinal warna abu-abu yang di kenakan terdakwa saat itu, sedangkan Sdr. Kholik tidak di temukan apa-apa, kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Tenggilis Mejoyo guna proses lebih lanjut, terdakwa dalam memiliki atau menguasai Narkotika jenis golongan I jenis sabu-sabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 08107 / NNF / 2023 pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 yang ditanda tangani DYAN VICKY SANDHI, S.Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. dan FILANTARI CAHYANI, A, MD., dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 27908 / 2023 / NNF berupa berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto $\pm 0,069$ gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dimana terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam menguasai narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dan sepadan dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sepadan dan setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain pidana penjara Terdakwa harus pula dihukum membayar denda yang besarnya tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa, oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan sementara, maka berdasarkan pasal 22

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Sby



ayat 4 KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

1 (satu) poket plastik kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0,069 gram beserta pembungkusnya, karena merupakan barang yang dikuasai tanpa ijin dari yang berwenang dan 1 (satu) buah topi merk Cardinal warna abu-abu, yang digunakan untuk menyembunyikan/menyimpan narkotika maka harus dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Rochman Bin Lukdin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman* sebagaimana dalam dakwaan kedua.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Muhammad Rochman Bin Lukdin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam) bulan serta denda sebesar Rp. 900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
- 5.



6. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket plastik kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0,069 gram beserta pembungkusnya;
- 1 (satu) buah topi merk Cardinal warna abu-abu

Dimusnahkan ;

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 oleh kami, Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Widiarso, S.H., M.H. , Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Asep Priyatno, SH., MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Akhmad Iriyanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh penasehat hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Widiarso, S.H., M.H.

Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H.

Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H.

Panitera Pengganti,

Asep Priyatno, SH., MH